

Relatório de Pesquisa Aprofundada: O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para Trabalhadores CLT

Origem Histórica e Evolução Constitucional do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) representa uma das instituições mais significativas e controversas da legislação trabalhista brasileira. Sua criação não foi um avanço espontâneo, mas sim um componente central de um programa de reformas estruturais promovido pelo regime militar que se consolidou após o golpe de 1964 ¹. Foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, com vigência a partir de 1º de janeiro de 1967 ^{1 6 19}. A iniciativa partiu do então ministro do Planejamento Roberto Campos, e sua aprovação ocorreu por meio do Ato Institucional número 2 (AI-2), pois o Congresso Nacional não votou o projeto em tempo hábil ². Este contexto político é fundamental para compreender a natureza original do fundo: ele foi concebido como uma alternativa ao direito à estabilidade no emprego previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, especificamente, ao regime de "estabilidade decenal", que conferia proteção permanente ao trabalhador após dez anos consecutivos na mesma empresa ^{1 3 6}.

A proposta inicialmente previa uma opção entre a estabilidade de dez anos e a adesão ao FGTS, mas, na prática, as empresas exigiram a substituição completa do direito à estabilidade pelo fundo, eliminando-o da vida laboral dos trabalhadores ². Assim, o FGTS funcionou como uma espécie de "salário diferido" ou indenização garantida, cujo valor seria acumulado mensalmente através de depósitos compulsórios do empregador. Seu duplo objetivo era facilitar a demissão de trabalhadores e financiar a construção de imóveis, visando atender tanto aos interesses patronais quanto às políticas habitacionais do Estado ^{1 2}. No início, os recursos do fundo eram administrados pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), órgão público responsável pelas políticas de habitação ².

A constitucionalização do FGTS foi um processo gradual. A primeira vez que o tema ganhou status constitucional foi com a promulgação da Constituição de 1967, que incorporou o artigo 158, inciso XIII, assegurando o benefício ^{1 6}. Contudo, essa constituição era fruto de um processo eleitoral controlado pelo regime militar, e o FGTS continuava sendo um produto de uma ditadura. A verdadeira consagração do FGTS como um direito social fundamental ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988 ^{1 3}. A nova Carta Magna, fruto de um processo de abertura política e redemocratização, garantiu o FGTS como um direito universal aos trabalhadores urbanos e rurais, extinguindo definitivamente o regime de estabilidade decenal da CLT ^{3 6 7}. Essa mudança transformou o FGTS de uma garantia individual em um pilar do sistema de seguridade social, alçando-o a um patamar superior de proteção legal.

A legislação que regula o FGTS atualmente é a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que revogou a anterior Lei nº 7.839/1989 ^{1 6}. Esta lei, regulamentada pelo Decreto nº 99.684/1990, consolidou as normas sobre o tema e definiu os princípios que regem o Sistema FGTS até hoje ^{1 19 20}. Em 2001,

foi criado o Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS), destinado a aplicar os recursos do fundo em projetos de infraestrutura, ampliando suas finalidades além da habitação ³. Mais recentemente, em 2016, foi implementada a distribuição anual de resultados financeiros aos trabalhadores, marcando uma mudança no modelo de gestão e beneficiando diretamente os cotistas ³. Ao longo desses cinquenta e oito anos, o FGTS evoluiu de uma ferramenta de flexibilização do mercado de trabalho para um complexo sistema de proteção social multifacetado, embora seu núcleo histórico permaneça na negociação política que levou à sua criação.

Funcionamento Operacional e Recursos Financeiros

O funcionamento do FGTS é um sistema bem definido, caracterizado por depósitos mensais compulsórios feitos pelo empregador, uma administração centralizada e regras claras de remuneração e atualização monetária. A base de cálculo da contribuição é a remuneração do trabalhador, que inclui o salário básico, gratificações, adicionais de insalubridade e periculosidade, horas extras, 13º salário, auxílio-doença e acidentário, além do descanso semanal remunerado ^{3 20}. O percentual padrão depositado pelo empregador é de 8,5% do total da remuneração mensal ¹. Para alguns perfis específicos, como os contratos de aprendizagem, a alíquota é reduzida para 2% ^{5 16}, enquanto para os trabalhadores domésticos, a contribuição é de 11,2%, compostos por 8% mensais mais um adicional de 3,2% pago na rescisão do contrato ^{5 16}.

Os depósitos devem ser realizados mensalmente, até o sétimo dia útil do mês subsequente ao trabalho prestado ¹⁹ ou até o dia 20 do mês seguinte ^{1 20}. Caso o empregador falte com essa obrigação, o trabalhador deve procurar o empregador ou uma Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para regularizar a situação ¹⁶. Uma vez depositados, os valores são creditados em uma conta vinculada exclusiva para cada trabalhador, mantida e administrada pela Caixa Econômica Federal (CEF), que atua como Agente Operador do FGTS desde 1990 ^{3 19 20}. A Caixa é responsável por manter os registros, emitir extratos e processar os pagamentos dos saques conforme as regras legais ^{19 20}.

A principal forma de remuneração do saldo da conta vinculada é a correção monetária mensal, baseada na Taxa Referencial (TR), creditada no dia 21 de cada mês ^{5 16 20}. Além disso, o saldo rende juros de 3% ao ano, também capitalizados anualmente ^{5 16 20}. Historicamente, esses rendimentos foram cruciais para preservar o poder de compra do trabalhador. Entre 2016 e 2023, o FGTS apresentou um ganho real de 7,16% sobre a inflação nesse período, superando em 4,5 pontos percentuais o rendimento da caderneta de poupança ³. Desde 2016, os trabalhadores passaram a receber uma parte do lucro gerado pelos investimentos do fundo, com R\$ 15,2 bilhões distribuídos em 2024 apenas para os cotistas ¹⁴.

O Governo Federal garante o saldo das contas vinculadas, o que significa que a responsabilidade pela integralidade dos valores depositados é do Tesouro Nacional ^{19 20}. Essa garantia é um elemento fundamental que confere ao FGTS uma proteção adicional contra eventuais problemas de liquidez do sistema. A arrecadação do FGTS é vasta e tem sido um importante instrumento para financiar programas sociais e de infraestrutura. Em 2024, por exemplo, os recursos foram utilizados para financiar 605 mil unidades habitacionais no programa Minha Casa, Minha Vida, com um desembolso total de R\$ 106 bilhões em habitação e subsídios de R\$ 11,8 bilhões nas faixas 1 e 2 ³. Os recursos também são direcionados para outros programas, como Saneamento para Todos, Pró-Moradia,

FGTS-Saúde e Pró-Cidades ⁵ . A alocação mínima de 60% dos recursos deve ser destinada prioritariamente para a construção de moradias populares ^{19 20} . A gestão dos recursos é orientada pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), que define as diretrizes de aplicação e repasses, buscando equilibrar a função social de proteção do trabalhador com a finalidade de fomento ao desenvolvimento nacional ^{3 20} .

Direitos de Saque e Regras de Rescisão Contratual

O FGTS é, acima de tudo, um mecanismo de proteção que se materializa principalmente em situações de ruptura do vínculo de emprego. O direito ao saque do saldo acumulado é condicionado a determinadas hipóteses legais, sendo a mais conhecida e frequentemente utilizada a demissão sem justa causa. Nesta modalidade, o trabalhador tem direito ao recebimento de todo o saldo de sua conta vinculada, acrescido de uma multa de 40% sobre o total dos depósitos realizados ^{1 5 6} . Essa multa é considerada uma compensação adicional pelo sofrimento decorrente de uma dispensa indesejada e é um dos pilares do sistema de garantias do FGTS. É importante notar que essa regra aplica-se mesmo aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário, conforme decisão judicial recente ¹³ .

Para outras formas de extinção do contrato de trabalho, as regras de indenização variam. Em caso de demissão por culpa recíproca ou força maior (casos fortuitos ou de impossibilidade absoluta), a multa rescisória é reduzida para 20% sobre o saldo do FGTS ^{1 6} . Já a demissão por justa causa do empregador, ou a rescisão consensual, não gera direito à multa adicional. Adicionalmente, quem pede demissão voluntariamente não tem direito ao saque do FGTS nem à multa ¹⁴ . A tabela abaixo resume as principais hipóteses de pagamento do FGTS:

Hipótese de Pagamento	Multa Rescisória	Observações
Demissão sem justa causa	40% sobre o saldo	Direito mais comum; inclui rescisões por dispensa coletiva e extinção do contrato por acordo. ^{1 6}
Demissão por culpa recíproca ou força maior	20% sobre o saldo	Inclui casos como doença transmissível, enriquecimento ilícito do empregado etc. ^{1 6}
Demissão por justa causa do empregador	Sem multa	Inclui rescisões por falta grave do empregador (ex: assédio moral, não pagamento de salários). ¹⁴
Demissão voluntária (pedido de demissão)	Sem multa	Não há direito ao saque do FGTS. ¹⁴
Falecimento do trabalhador	Saldo + multa	O valor é pago aos dependentes legais. ^{19 20}

Além da rescisão contratual, a legislação estabelece outras condições para o saque do FGTS, que visam garantir o uso do recurso para finalidades de proteção social e de aquisição de bens essenciais. São elas: * Aposentadoria: O trabalhador pode sacar o saldo ao se aposentar, seja por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez. * Doença Grave: O saque é liberado em casos de doenças

graves, como neoplasia maligna (câncer), HIV/AIDS, sífilis, Hanseníase, enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral não traumático, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, trauma craniano não traumático com sequelas neurológicas, estágio terminal de qualquer doença incapacitante e incurável, e tuberculose ativada ^{5 19 20}. * Compra da Casa Própria: O trabalhador pode utilizar o saldo para financiamentos ou para quitar o título de capitalização na compra de imóvel residencial, desde que cumpra requisitos como ter um contrato de trabalho registrado por pelo menos três anos no regime do FGTS ^{5 15}. * Idade Superior a 70 Anos: Pessoas com 70 anos ou mais podem requerer o saque do saldo existente em suas contas ^{5 20}. * Saldo Inferior a R\$ 80,00: Caso o saldo da conta seja inferior a R\$ 80,00 e não haja movimentação por um período de 1 ano, o valor pode ser sacado ^{3 14 20}. * Inatividade de 3 Anos: Se o trabalhador permanecer por três anos consecutivos fora do regime do FGTS (sem vínculo empregatício ou com contrato temporário), poderá sacar o saldo de todas as suas contas vinculadas ^{3 19 20}. * Desastres Naturais e Calamidades Públicas: Em casos de calamidade pública reconhecida pelo governo, pode ser autorizado o saque emergencial para as vítimas ^{5 15}. * Falecimento do Titular: O saldo do FGTS é pago aos seus dependentes legais ^{19 20}.

Essas diversas hipóteses demonstram que o FGTS transcende a função de simples indenização por desemprego, tornando-se um cofre de poupança acessível para objetivos de vida importantes, como a aposentadoria e a aquisição da casa própria, e uma rede de segurança em momentos de vulnerabilidade, como doenças graves ou idosos.

O Saque-Aniversário e as Novas Modalidades de Uso do FGTS

A flexibilização das regras de saque do FGTS representou uma das mudanças mais significativas nos últimos anos, alterando profundamente a relação dos trabalhadores com seus recursos. A introdução da modalidade de "saque-aniversário" pela Lei nº 13.932, de 7 de dezembro de 2019, inaugurou um novo paradigma, permitindo o acesso periódico ao saldo do fundo antes mesmo da ocorrência de uma das hipóteses tradicionais de pagamento ^{5 13}. Trata-se de uma opção facultativa, que o trabalhador deve manifestar perante a Caixa Econômica Federal, e a adesão leva 25 meses para entrar em vigor (por exemplo, uma solicitação em março de 2025 teria efeito a partir de abril de 2027) ¹⁴. Até novembro de 2024, 20,9 milhões de trabalhadores haviam aderido ao saque-aniversário, enquanto 21,1 milhões continuavam utilizando a modalidade de saque-rescisório ¹⁴.

O funcionamento do saque-aniversário é baseado em um cálculo anual, realizado no mês do aniversário do trabalhador. A quantia que pode ser retirada corresponde a uma porcentagem progressiva do saldo existente na conta na data do cálculo, com um valor fixo adicional. A tabela abaixo detalha as regras de saque:

Saldo na Conta	% Mínima de Saque Anual	Valor Fixo Adicional (R\$)	Saque Anual Total Máximo	Observações
Até R\$ 500,00	100%	-	R\$ 500,00	Todo o saldo pode ser sacado. ²⁰
De R\$ 501,01 a R\$ 1.000,00	80%	50,00	R\$ 850,00	

Saldo na Conta	% Mínima de Saque Anual	Valor Fixo Adicional (R\$)	Saque Anual Total Máximo	Observações
				O saque máximo é de 80% do saldo mais R\$ 50. ²⁰
De R\$ 1.001,01 a R\$ 5.000,00	60%	150,00	R\$ 3.150,00	O saque máximo é de 60% do saldo mais R\$ 150. ²⁰
De R\$ 5.001,01 a R\$ 10.000,00	40%	650,00	R\$ 4.650,00	O saque máximo é de 40% do saldo mais R\$ 650. ²⁰
De R\$ 10.001,01 a R\$ 15.000,00	30%	1.150,00	R\$ 5.650,00	O saque máximo é de 30% do saldo mais R\$ 1.150. ²⁰
De R\$ 15.001,01 a R\$ 20.000,00	20%	1.900,00	R\$ 5.900,00	O saque máximo é de 20% do saldo mais R\$ 1.900. ²⁰
Acima de R\$ 20.000,00	15%	2.900,00	R\$ 6.900,00	O saque máximo é de 15% do saldo mais R\$ 2.900. ²⁰

É crucial entender as implicações dessa modalidade. Quem adere ao saque-aniversário perde o direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa¹³. Isso significa que o trabalhador troca a garantia máxima de uma indenização completa em caso de dispensa pelo benefício de ter acesso frequente e programado aos seus recursos. Além disso, o saque-aniversário pode ser usado como garantia para operações de crédito, como empréstimos pessoais, com limite de até quatro saques-aniversário utilizados como garantia simultaneamente¹⁴. Desde abril de 2020 até dezembro de 2024, foram retirados via saque-aniversário R\$ 125,4 bilhões do FGTS, sendo que 66% desse valor foi direcionado para bancos e 34% retornaram aos trabalhadores¹⁴.

Outra inovação recente foi o saque-emergencial, uma medida excepcional e temporária implementada durante a pandemia de COVID-19. Em 2020, foi autorizado o saque de valores limitados (com teto de R\$ 1.045) para todos os trabalhadores com contas ativas, visando oferecer um respaldo financeiro em um momento de crise⁵. Embora não seja uma modalidade permanente, ela demonstrou a capacidade do governo de usar os recursos do FGTS como uma ferramenta de política macroeconômica. A análise dessas novas modalidades revela uma tendência de transformação do FGTS de um fundo de reserva para um instrumento de liquidez contínua. Essa mudança traz tanto oportunidades de acesso a recursos quanto riscos, como a diminuição da poupança para situações de maior necessidade e a conversão do fundo em um recurso de lastro para o sistema financeiro. A escolha do trabalhador entre o saque-rescisório e o saque-aniversário passa a ser uma decisão

estratégica de planejamento financeiro pessoal, com consequências duradouras sobre sua segurança futura.

Impenhorabilidade e Penhoras: Proteção Legal e Limites Jurídicos

Um dos elementos mais fortes e protegidos do FGTS é o princípio de sua impenhorabilidade. A Lei nº 8.036, de 1990, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que as contas vinculadas do FGTS são "absolutamente impenhoráveis" ^{9 11 12 17}. Esse dispositivo visa garantir que o trabalhador possa contar com o recurso em momentos de vulnerabilidade, como a demissão sem justa causa, impedindo que credores se antecipem a esse direito. A natureza salarial do crédito depositado no FGTS é o fundamento jurídico para essa robusta proteção legal ^{11 17}. O próprio Ministério Público do Trabalho já se posicionou afirmativamente sobre essa impenhorabilidade, destacando-a como uma garantia essencial ¹.

No entanto, a impenhorabilidade do FGTS não é absoluta e possui exceções claramente delimitadas na legislação e na jurisprudência. A discussão mais significativa envolve a possibilidade de penhora para o pagamento de dívidas alimentares. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada quando o débito tem natureza alimentar *stricto sensu* ¹¹. Essa exceção é fundamentada na prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre a proteção genérica do FGTS. As decisões judiciais admitem a penhora do saldo para cobrir pensão alimentícia, seja para filhos menores, para pais ou para cônjuge, bem como para pagar pensão vitalícia por morte decorrente de ato ilícito, como um acidente automobilístico ^{8 9 12}. Tribunais de diferentes instâncias, como o TJ-SP, TJ-MG e TRT-3, já julgaram procedentes ações de execução de alimentos com base na penhora do FGTS. Contudo, é preciso distinguir cuidadosamente o que é natureza alimentar daquilo que é classificado como crédito trabalhista. Decisões recentes do STJ têm sido consistentes em excluir certas verbas de qualquer possibilidade de penhora. Um exemplo paradigmático é o da penhora para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Por meio do REsp 1.913.811, a 4ª Turma do STJ decidiu que o saldo do FGTS não pode ser penhorado para cobrir esses honorários, mesmo que eles tenham natureza alimentar ¹⁰. O ministro Antonio Carlos Ferreira destacou que a impenhorabilidade do FGTS é um pilar de proteção social e que os honorários de sucumbência não se enquadram nas exceções previstas no Código de Processo Civil ¹⁰.

Outra área de debate jurídico diz respeito à transferência do dinheiro do FGTS para contas de investimento, como uma conta corrente ou poupança vinculada. Nesse caso, a proteção de impenhorabilidade pode ser afetada. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, ao fazer essa transferência, o trabalhador passa a tratar o recurso como seu patrimônio disponível, perdendo a proteção especial do FGTS ^{8 12}. Nesse cenário, o dinheiro passa a estar sujeito ao limite geral de penhoras previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que protege até 40 salários-mínimos de qualquer tipo de bem móvel ou imóvel pertencente ao devedor ^{8 12}. Portanto, o trabalhador que decide usar seu FGTS como uma conta corrente está, na verdade, renunciando tacitamente à sua impenhorabilidade absoluta, um ponto crucial a ser considerado em qualquer estratégia de gestão financeira. A análise dos limites da impenhorabilidade revela um delicado equilíbrio entre a função protetiva do FGTS e os direitos de credores, com o Judiciário atuando como mediador para garantir que a proteção não se torne um obstáculo à efetividade da justiça, especialmente no que tange a obrigações alimentares essenciais.

Gestão e Fiscalização do Sistema FGTS

A estrutura de governança do FGTS é composta por três pilares fundamentais: o Agente Operador, responsável pela execução; o gestor da aplicação, que define as diretrizes de investimento; e o Conselho Curador, que exerce a fiscalização e a curatela sobre o fundo. A Caixa Econômica Federal (CEF) atua como o Agente Operador do FGTS, uma função que lhe confere a responsabilidade direta pela gestão administrativa e financeira do sistema ^{1 4 19 20}. Suas atribuições incluem a centralização dos recursos, a manutenção de todas as contas vinculadas, a emissão de extratos, a elaboração de demonstrações financeiras e o pagamento dos saques autorizados ^{19 20}. A Caixa também é responsável por fornecer canais de comunicação e acesso aos dados do trabalhador, como o app Meu FGTS, o site, o serviço de SMS e o telefone de atendimento ^{3 14}.

O gestor da aplicação dos recursos do FGTS é um órgão do Poder Executivo, tipicamente vinculado ao Ministério das Cidades ou ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que detém a política de habitação ²⁰. Este gestor é responsável por praticar atos necessários à gestão dos recursos, expedir atos normativos, elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais, e acompanhar a execução dos programas financiados com os recursos do FGTS ²⁰. A alocação dos recursos é orientada por leis que estipulam quotas mínimas para áreas prioritárias, como a habitação popular (mínimo de 60%), saneamento básico e infraestrutura urbana ^{19 20}.

O Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) é o órgão máximo de deliberação e fiscalização do sistema. Ele funciona como uma curatela sobre o patrimônio do trabalhador, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma ética e alinhada aos seus fins sociais ⁶. Sua composição é tripartite, incluindo representantes do governo federal (Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério da Cidadania, Casa Civil, Ministério das Finanças), do setor produtivo (CNI, CNC, CNF) e do mundo do trabalho (CUT, Força Sindical, UGT) ^{3 20}. As decisões do Conselho são tomadas por maioria simples de seus membros, e o presidente, que preside as reuniões, possui voto de qualidade em caso de empate ²⁰. Todas as reuniões são públicas, gravadas e transmitidas ao vivo pela internet, garantindo transparência ²⁰. O Conselho define as diretrizes de aplicação dos recursos, analisa as contas do gestor e do agente operador, e aprova os relatórios anuais do sistema ²⁰. Além disso, o Conselho tem limites para despesas e custos, com uma taxa máxima de administração do agente operador não superior a 0,5% ao ano e um limite para seus próprios custos de até 0,06% do valor dos ativos do FGTS ²⁰.

A fiscalização do cumprimento das regras do FGTS é exercida por vários órgãos. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são responsáveis pela fiscalização da correta aplicação da legislação trabalhista, incluindo o depósito correto e oportuno das contribuições ¹⁹. Empresas inadimplentes estão sujeitas a severas sanções, que vão de multas pecuniárias a bloqueio de bens e, em casos extremos, até a detenção de seus dirigentes ¹⁹. Para licitações e obtenção de financiamentos públicos, os empregadores precisam apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS (CR-FGTS), que atesta o cumprimento de suas obrigações com o fundo ¹⁹. Essa combinação de um agente operador, um gestor de investimentos e um conselho fiscal transparente constitui um sistema de governança que busca equilibrar a gestão financeira eficiente com a responsabilidade social e a transparência para com os trabalhadores, cujos recursos estão sob sua responsabilidade.

Referência

1. FGTS: a evolução da sua regulamentação e os seus impactos com ... <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/fgts-a-evolucao-da-sua-regulamentacao-e-os-seus-impactos-com-a-reforma-trabalhista/661835976>
2. Em 1967, FGTS substituiu estabilidade no emprego - Senado Federal <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/05/em-1967-fgts-substituiu-estabilidade-no-emprego>
3. História do FGTS se mistura à luta sindical de proteção ao trabalhador <https://www.cut.org.br/noticias/historia-do-fgts-se-mistura-a-luta-sindical-de-protecao-ao-trabalhador-0542>
4. FGTS: 50 anos de história - Relatório Anual 2016 - CAIXA <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/relatorio-anual-2016/Paginas/fgts-50-anos-de-historia.aspx>
5. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - Brasil Escola - UOL <https://brasilecola.uol.com.br/economia/fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts.htm>
6. Breve Histórico — Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/divida-ativa-do-fgts/breve-historico-do-fgts>
7. A história do Direito do Trabalho e a evolução do Direito do ... - TRT4 <https://www.trt4.jus.br/portais/escola/modulos/noticias/415206>
8. Meu FGTS pode ser penhorado para pagar dívida? - Jusbrasil <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/meu-fgts-pode-ser-penhorado-para-pagar-divida/2703506682>
9. O saldo de FGTS é passível de penhora? - TJDFR <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-civil-e-processual-civil/penhora/e-penhoravel-o-saldo-do-fundo-de-garantia-por-tempo-de-servico-fgts>
10. STJ veta penhora de saldo do FGTS para pagar honorários - Conjur <https://www.conjur.com.br/2024-out-10/stj-veta-penhora-fgts-honorarios/>
11. Justiça do Trabalho nega penhora de FGTS e PIS do devedor para ... <https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/justica-do-trabalho-nega-penhora-de-fgts-e-pis-do-devedor-para-pagamento-de-credito-trabalhista>
12. A jurisprudência do STJ sobre a penhora do FGTS <https://www.stj.jus.br/sites/porta/paginas/Comunicacao/Noticias/2024/01092024-Os-limites-a-proibicao-de-penhora-do-FGTS--segundo-a-jurisprudencia-do-STJ.aspx>
13. Optei pelo saque aniversário, fui demitido, e agora? - Jusbrasil <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/optei-pelo-saque-aniversario-fui-demitido-e-agora/1647484924>
14. Saiba como vai funcionar a liberação do FGTS para quem optou ... <https://www.cut.org.br/noticias/saiba-como-vai-funcionar-a-liberacao-do-fgts-para-quem-optou-pelo-saque-aniversa-91c5>

15. Saque-aniversário, demissão e casa própria: entenda as situações ... <https://istoedinheiro.com.br/saque-aniversario-demissao-e-casa-propria-entenda-as-situacoes-em-que-e-permitido-sacar-o-fgts>
16. Perguntas Frequentes - FGTS - CAIXA <https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/perguntas-frequentes/>
17. STJ No Seu Dia fala sobre os limites à proibição de penhora do FGTS <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/13092024-STJ-No-Seu-Dia-fala-sobre-os-limites-a-proibicao-de-penhora-do-FGTS.aspx>
18. Jurisprudência sobre Penhora Sobre Conta do Fgts - Jusbrasil <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=penhora+sobre+conta+do+fgts>
19. D99684 - Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D99684.htm
20. L8036consol - Planalto https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18036consol.htm